

1525933-32.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... morador de rua, e os rapazes que fazem furtos o chamaram para realizar o delito. Na fase policial, ADILSON POLO ALGAVES, representante da empresa vítima, fls. 14, disse que fora avisado por Everton do furto a sua empresa restando detido um dos autores, que acredita ter sofrido um prejuízo aproximado de R\$ 4.000,00 dos objetos subtraídos e custo para reparação dos danos. Em solo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1525933-32.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313347/2019

- 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 9662/2019 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JARDEL DE ALMEIDA REIS MODESTO

Vítima:

ADILSON POLO ALGAVES e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

15/12/2022

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Aos 15 de dezembro de 2022, às 15:06 horas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências criada dentro da Plataforma Microsoft Teams para audiências por videoconferência, com a concordância prévia e expressa das partes, por requisição do juízo da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. CLÁUDIA GUIMARÃES DOS SANTOS, comigo Assistente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Anne Marie Lourenço Karsten Presente(s) o(s) réu(s) JARDEL DE ALMEIDA REIS MODESTO, preso no CDP DE GUARULHOS, assistido pela Defensora Pública, Dra. Fernanda Corrêa da Costa Benjamim. Iniciados os trabalhos, após prévia identificação, foi(ram) ouvida(s) a(s) as testemunha(s) de acusação/defesa DIOGO BRUZESE e MELISSA ADRIADNE LIMA DE ALMEIDA, conteúdos

registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizada na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Em seguida, após entrevista reservada com seu defensor, foi o réu INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizada na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates.

Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito:1. RELATÓRIO: Trata-se de ação penal deflagrada em face de JARDEL DE ALMEIDA REIS MODESTO pela prática do crime furto, porque no dia 28 de outubro de 2019, por volta das 03h40, na Rua Jurupari, nº 464, Jabaquara, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, subtraíram para eles, mediante arrombamento, dois pen drives, um HD externo, uma cafeteira, uma CPU, um monitor e um aparelho celular da marca Samsung, bens avaliados em cerca de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes à empresa “Termômetro e Densímetros Hg Ind. e Com.”, representada por Adilson Polo Algaves. Regularmente processado o feito, com a citação do réu e a apresentação de resposta à acusação, designou-se a presente audiência de instrução e julgamento. Assim, não há questões aptas a comprometer o mérito da presente ação penal. 2. MÉRITO: Como se verá a seguir, o conjunto probatório reunido nos autos permite a formação de um juízo seguro de convicção quanto à prática do crime descrito na denúncia por parte do acusado, sendo típico, antijurídico e culpável.2.1 MATERIALIDADE E PROVA DOCUMENTAL: A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 4, boletim de ocorrência de fls. 5/7, auto de exibição e apreensão de fls., laudos periciais de fls. 121/128 e 129/131 e demais prova oral colhida em ambas as fases.2.1 AUTORIA E PROVA ORAL:2.1.1 A autoria, por sua vez, é certa e recai sobre o réu. A Policial Militar Melissa Adriadne Lima de Almeida declarou que estava em patrulhamento com o Soldado Bruzese, sendo irradiada ocorrência de furto em residência, sendo um indivíduo detido no local. Disseram que tinham outros agentes. O Policial Militar DIOGO BRUZESE relatou que foram acionados via COPOM por conta de alarme de disparado em uma residência e, no local, foi localizado um indivíduo já detido pelo proprietário. Recorda-se que outros agentes fugiram. O local apresentava sinais de arrombamento. A testemunha EVERTON ALVES DE ARAUJO narrou que é funcionário da empresa. Narrou que estava em sua residência e foi avisado por telefone por um vizinho da empresa, dizendo que tinha gente dentro da empresa deste e que as luzes da empresa dele também estavam acesa. Foi até o local com seu sogro, já tinha policiais no local e ao entrar no local encontrou o réu, e o local estava todo revirado. O vizinho não falou quantas pessoas havia entrado, pois ele não entrou, apenas telefonou a polícia. Foi quebrado o portão da garagem, a porta do corredor e a porta da cozinha. Portão foi estourado a fechadura, e as demais foram quebradas com extintor. Supuseram que havia mais gente, mas não tem certeza. O réu disse que era morador de rua, e os rapazes que fazem furtos o chamaram para realizar o delito. Na fase policial, ADILSON POLO ALGAVES, representante da empresa vítima, fls. 14, disse que fora avisado por Everton do furto a sua empresa restando detido um dos autores, que acredita ter sofrido um prejuízo aproximado de R\$ 4.000,00 dos objetos subtraídos e custo para reparação dos danos. Em solo policial, o acusado confessou. Sob o crivo do contraditório, voltou à confessar integralmente o delito. Assim, cotejando a prova documental e os depoimentos colhidos na fase policial e sob o crivo do contraditório, a condenação é medida que se impõe. Ambas as qualificadoras restaram comprovadas, o rompimento de obstáculos pelo laudo pericial, enquanto o concurso de agentes foi atestado pela prova oral e, até mesmo, pela lógica, já que Jardel foi detido dentro do local, porém vários bens já haviam sido subtraídos, ou seja, pelos seus comparsas.3. DOSIMETRIA DA PENA: Inicialmente, insta salientar que em seu artigo 5º, XLVI, a Constituição Federal tratou do princípio da individualização da pena, ao dispor que “a lei regulará a individualização da pena [...]”. Em atenção ao mandamento constitucional, o legislador ordinário tratou das circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal. Cada delito tem as suas características próprias. Do mesmo modo, cada

indivíduo carrega consigo condições pessoais que lhe são inerentes. Daí a necessidade de individualizar as penas, o que significa adequar a reprimenda penal ao crime efetivamente praticado, bem como ao seu autor. Tal necessidade está intrinsecamente ligada ao princípio da isonomia. Exatamente por isso que o preceito secundário dos tipos penais não prevê pena determinada, mas determinável, a ser fixada pelo julgador com observância dos parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador. Dito isso, na primeira fase, deve a pena base ser majorada em decorrência dos maus antecedentes do réu, que ostenta diversas passagens por crimes contra o patrimônio (fls. 116-120 - 0028825-91.2006.8.26.0050 e autos n. 1502078-10.2018.8.26.0050 - TJ anterior ao presente e fato anterior). Na segunda fase, nada se altera. Com relação à terceira fase, nada a acrescentar. O regime deverá ser o semiaberto, haja vista as péssimas circunstâncias judiciais negativas, bem como à pena aplicada, sendo o único proporcional e adequado às especificidades do acusado. Incabível eventual substituição da pena privativa de liberdade, considerando que o acusado não preenche o requisito do artigo 44, inciso III, do Código Penal (maus antecedentes).

4. CONCLUSÃO: Diante do exposto, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, reconhecendo-se as questões apontadas com relação à dosimetria da pena. Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito: MM. Juiz/a, Jardel Almeida Reis Modesto foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal porque, segundo a acusação, no dia 28 de outubro de 2019, por volta das 03h40min, na Rua Jurupari, nº 464, Jabaquara, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, teriam subtraído para eles, mediante arrombamento, dois pen drives, um HD externo, uma cafeteira, uma CPU, um monitor e um aparelho celular da marca Samsung, bens avaliados em cerca de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes à empresa "Termômetro e Densímetros Hg Ind. e Com.", representada por Adilson Polo Algaves. O processo teve regular seguimento, com recebimento da denúncia, citação do acusado e oferecimento de resposta à acusação. Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas (o representante da empresa vítima e dois policiais militares). Na sequência, o réu foi interrogado. Everton, funcionário da empresa vítima, disse que o vizinho ligou avisando que tinha alguém dentro da empresa, de forma que o depoente foi até o local, pois também foi verificada uma luz acesa no imóvel. Encontraram o rapaz dentro da empresa e tudo revirado. O vizinho não conseguiu ver quantas pessoas tinham, pois só entraram no espaço com a chegada da polícia. Na ocasião, apenas encontraram o réu. O portão da garagem foi arrombado, assim como duas portas internas (do corredor e da cozinha). Deram falta de CPU, HD externo, pen drive, celular, monitor, cafeteira elétrica. Supôs que havia mais gente, mas não tem certeza. Questionado se a pessoa presa disse alguma coisa, falou que sim, ele disse que era pessoa em situação de rua e que foi chamado para participar do furto por outras pessoas. O PM Diogo relatou que o Copom irradiou que havia alarme disparado na residência. Foram até lá e havia sinais de arrombamento no portão de entrada. O acusado foi encontrado dentro do imóvel pelo proprietário. Questionado se ele agiu sozinho ou se havia outras pessoas, disse acreditar que os outros conseguiram se evadir. Indagado se se lembra o que o indivíduo detido falou, respondeu que não se lembra. Pelo que se lembra alguns bens foram levados. Disse que o acusado se parece com a pessoa detida naquela ocasião. A PM Melissa disse que no dia dos fatos patrulhavam quando foi irradiada uma ocorrência de furto em residência. Quando chegaram ao local o indivíduo estava detido pelos donos do imóvel. Somente uma pessoa foi encontrada dentro da casa. Questionada se havia outras pessoas e se teriam fugido, respondeu que "disseram que sim". Não se lembra se havia sinais de arrombamento. Pelo que se lembra foram levados bens. Reconheceu o réu como sendo a pessoa detida. Não o conhecia de data anterior. Em seu interrogatório Jardel admitiu a prática do delito. Afirmou que o que aconteceu é o mesmo que narrou em delegacia. Disse que os outros dois já tinham arrombado o portão e o chamaram apenas para carregar os pertences, mas não conseguiu levar nada, pois foi detido antes disso. Conhecia aquelas duas pessoas da rua. Aceitou furtar porque estava sem dinheiro na época. Era usuário de crack. Encerrada a instrução, a ação penal deve ser julgada improcedente, a despeito da confissão do acusado. Nenhuma testemunha

isenta foi ouvida nos autos. Dessa forma, o conjunto probatório é insuficiente para ensejar uma condenação, razão pela qual deve o réu ser absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Se V. Exa. não entender pela absolvição, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, por não se revestir a conduta de reprovabilidade maior do que aquela inerente ao crime. Na segunda fase, de rigor a incidência da atenuante da confissão espontânea. Requer seja estabelecido o regime aberto para cumprimento da pena, diante da primariedade e até mesmo como medida de proporcionalidade, uma vez que a conduta não se revestiu de maior gravidade, não havendo prejuízo para a vítima. Ademais, servindo a reincidência para obstar outros benefícios, não pode ao mesmo tempo ser empecilho para a imposição do regime aberto. Requer, por fim, seja conferido ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que respondeu solto ao processo e não houve alteração no cenário fático que recomende a decretação da

prisão. A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte sentença: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou JARDEL DE ALMEIDA REIS MODESTO como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV do Código Penal, porque, no dia 28 de outubro de 2019, por volta das 03h40, na Rua Jurupari, nº 464, Jabaquara, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso com dois indivíduos não identificados, mediante arrombamento, subtraíram, para eles, dois pendrives, um HD externo, uma cafeteira, uma CPU, um monitor e um aparelho celular da marca Samsung, bens avaliados em R\$ 4.000,00, pertencentes à empresa Termômetro e Densímetros HG Ind. e Com. Recebida a denúncia às fls.

47. Citado (fls. 51), o réu apresentou resposta à acusação às fls. 64. Durante a instrução processual, procedeu-se à oitiva das testemunhas e da vítima, bem como ao interrogatório do acusado. Em memoriais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, subsidiariamente solicitou a aplicação da pena mínima e das demais benesses legais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, pelo laudo pericial de fls. 121/128 e pela prova oral produzida em juízo. Na Delegacia, o acusado confessou o furto na companhia de dois conhecidos. Em Juízo, confirmou a participação no furto. Não conseguiu levar nada, quando o alarme disparou as outras pessoas fugiram e ele ficou no imóvel. A testemunha Everton Alves de Araújo, funcionário da empresa vítima, disse que estava em casa dormindo, quando seu vizinho ligou dizendo que tinha gente na empresa, que as luzes estavam acesas. Foi para o local e, quando chegou, já tinham policiais. Relatou que tudo estava revirado e a única pessoa encontrada dentro do imóvel era o réu. Respondeu que para entrar, foi quebrado o portão da garagem e duas portas. No portão estourou a fechadura e nas portas eles usaram um extintor para quebrar. Disse ter dado falta de uma CPU, HD externo, pendrive, celular, monitores, cafeteira elétrica. Não tem certeza se mais pessoas participaram. Relatou que o réu disse que era morador de rua e outros rapazes o chamaram para fazer o furto. A testemunha Diogo Bruzese, policial militar, relatou que foi informado via COPOM alarme disparado na residência. Chegando ao local, verificamos sinal de arrombamento no portão de entrada. Ao entrar, nos deparamos com o réu lá dentro. Acha que os outros indivíduos conseguiram se evadir do local. Não se recorda se todos os bens foram recuperados, alguns foram levados. Não conhecia o réu. A testemunha Melissa Adriadne Lima de Almeida, policial militar, se recordou que em patrulhamento foi irradiado ocorrência de furto em residência. No local, o indivíduo já havia sido detido pelo próprio dono do lugar. Apenas uma pessoa foi encontrada na residência. Disseram que tinham outras pessoas na companhia dele. Não se recordou se a residência tinha sinais de arrombamento. Não conhecia o réu. Ressalto que o fato de os depoentes serem os policiais militares que prenderam os acusados em flagrante delito em nada desnatura seus depoimentos, pois "Na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, os policiais gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, devendo suas afirmações valerem como prova, mormente quando não desfeitas pela defesa e compatíveis com o conjunto probatório" (13ª Câmara do TACRIM SP - Rel. Teixeira de Freitas - Ap. n. 1.029.167/2 - j. em

01.10.96). Os policiais sequer conheciam os denunciados quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-los gratuitamente, visto que a função da polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente, quando não há qualquer relação anterior entre eles. Demais disso: "A prisão em flagrante é a mais cabal, a mais convincente das provas do crime e de sua autoria que a Justiça pode obter, desde que não encontre oposição formada em Juízo que a inutilize ou modifique. Assim, absurdo é que o julgador, ao formar livremente sua convicção, despreze o expressivo elemento" (JUTACRIM 43/251). Outrossim, conforme o laudo pericial acostada aos autos às fls. 121/128 constatou-se arrombamento no local dos fatos, com a grade, janela e porta arrombadas, além dos materiais apreendidos com o acusado, que evidenciam a qualificadora descrita no inciso I, do artigo 155, do CP. Saliente-se que comprovada, a incidência da qualificadora do crime relativa ao concurso de agentes, tendo em vista o depoimento das testemunhas e a confissão do réu. Portanto, deve o réu ser condenado pela prática do crime capitulado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. PASSO À DOSAGEM DAS PENAS. O réu possui antecedente criminal (processo 0028825-91.2006.8.26.0050 - fls. 116/120), que será usado nesta fase para aumentar a pena-base. As demais condenações são posteriores aos fatos em julgamento razão pela qual não podem ser admitidas como Maus antecedentes ou reincidência. Ademais, deve ser considerada para fixação da pena-base a presença de duas qualificadoras (arrombamento e concurso de pessoas). Assim, num primeiro momento de fixação de sanção e atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em dois anos e oito meses de reclusão e treze dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, alcançando dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão e onze dias-multa Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena mínima imposta. A pena deverá ser cumprida em regime aberto, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, de modo que esse regime é o suficiente para a repressão da conduta delitiva do acusado, nos termos que dispõe os artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. O réu não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44, do Código Penal, eis que, apesar de ser tecnicamente primário, foi condenado recentemente por outros crimes patrimoniais. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR JARDEL DE ALMEIDA REIS MODESTO, por infração ao disposto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, às penas 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal. Poderá o réu apelar em liberdade. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. As partes manifestaram expressamente a desistência do prazo recursal. Assim, diante da manifestação das partes, dou por transitada em julgado a presente sentença. Lavre-se o decurso do prazo para ambas as partes. Após, expeça-se guia definitiva, bem como os ofícios de praxe. Por fim, arquivem-se os autos. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (MARCONDES) Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita